

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2465/2537

กรมสรรพากร
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 76 ทวิ

การที่จะเรียกให้ลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อรับผิดชอบตาม ป.รษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรคแรกนั้นเจ้าพนักงานประเมินจะต้องดำเนินการตาม มาตรา 19 และ 20 ก่อน กล่าวคือ จะต้องเรียกบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบนั้นมาไต่สวนแล้ว แจ้งจำนวนเงินที่จะประเมินไปยังบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบ เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้มีโอกาส อุตธรณ์การประเมินตามความใน มาตรา 76 ทวิวรรคสามก่อน มิฉะนั้นกรม สรรพากร โจทก์ยังไม่มีอำนาจฟ้องบุคคลนั้นให้รับผิดชอบ ตาม มาตรา 76 ทวิ และย่อม ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันบุคคลนั้นให้ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

โจทก์ฟ้องว่าบริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิสอิงค์ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามกฎหมายที่ประเทศปานามา ได้รับอนุญาตจาก กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ประกอบธุรกิจรับจ้างขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติในประเทศไทยโดยมีนายเดเนียล เจ.วาร์ด หรือ แดนี เจ.วาร์ด เป็นผู้ จัดการผู้ทำการติดต่อและผู้ทำการแทนในประเทศไทย จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาค้ำ ประกัน นายเดเนียล เจ.วาร์ด กับพวกรวม 43 คน ซึ่งเป็นคนต่างด้าวและเป็น

พนักงานของบริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อเป็นประกันการชำระภาษีอากรในการยื่นคำขอรับใบผ่านภาษีอากรเพื่อเดินออกนอกประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้ออกหมายเรียกไปยังบริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ เพื่อตรวจสอบการเสียภาษีอากรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2528 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2530 ผลจากการตรวจสอบได้สวนพบว่า บริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้นเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์จึงได้แจ้งการประเมินค่าภาษีอากรและเงินเพิ่มทั้งสิ้น 51,204,505.55 บาท ไปให้ บริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ทราบ และให้นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระต่อโจทก์ บริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์พร้อมกับได้แจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ทราบ และให้นำเงินภาษีอากรพร้อมเงินเพิ่มไปชำระแต่บริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ มิได้นำเงินภาษีอากรไปชำระและมิได้อุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน Hence ค่าภาษีอากรค้างดังกล่าวจึงเป็นหนี้เด็ดขาด โจทก์ได้ฟ้องบริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ให้เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ เด็ดขาดแล้ว สำหรับนายเดเนียล เจ.วาร์ด เป็นลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อให้กับบริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ในประเทศไทยจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมาตรา 76 ทวิ ให้แก่โจทก์ นายเดเนียล เจ.วาร์ด จึงต้องรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรจำนวน 51,204,505.55 บาท ของบริษัทต่อโจทก์ด้วย หนี้ภาษีอากรค้างรายนี้โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องบังคับเอาจากบริษัทเกรตอีสเทิร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ได้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีกิจการและทรัพย์สินในประเทศไทย

แล้ว และโจทก์ไม่สามารถฟ้องเรียกร้องบังคับเอาจากนายเดเนียล เจ.วาร์ดได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ขอรับใบผ่านภาษีอากรจากเจ้าพนักงานและได้ใช้เดินทางออกนอกประเทศไทยไป จำเลยในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันนายเดเนียล เจ.วาร์ด จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรแทนตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวภายในจำนวนเงิน 500,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า หนี้ค่าภาษีอากรที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบเป็นหนี้ค่าภาษีอากรของบริษัทเกรตอีสเทอร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ที่เกิดขึ้นสำหรับรอบระยะเวลา ก่อนที่จำเลยจะเข้าทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ โจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องหรือมิได้ฟ้องร้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรภายในกำหนดอายุการค้ำประกัน และนายเดเนียล เจ.วาร์ด มิได้เป็นผู้จัดการหรือผู้ทำการติดต่อ หรือผู้ทำการแทน และไม่ได้เป็นตัวแทนบริษัทเกรตอีสเทอร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย นายเดเนียล เจ.วาร์ด จึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีอากรแทนบริษัทเกรตอีสเทอร์น ดริลลิง แอนด์ เซอร์วิส อิงค์ ตามประมวลรัษฎากร นายเดเนียล เจ.วาร์ด ยังคงทำงานอยู่ในประเทศไทยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และให้ถือว่าบุคคลผู้

เป็นลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรที่กล่าวแล้ว"

วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า "ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้" เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัตินี้ดังกล่าวในวรรคแรกประกอบวรรคสามแล้วเห็นได้ว่า การที่จะเรียกให้ลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อรับผิดชอบตามความในวรรคแรกนั้นเจ้าพนักงานประเมินจะต้องดำเนินการตามประมวลรัษฎากร มาตรา 19 และ 20 ก่อน กล่าวคือ จะต้องเรียกบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบตามความในวรรคแรกมาไต่สวนแล้วแจ้งจำนวนเงินที่ประเมินไปยังบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบ เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้มีโอกาสอุทธรณ์การประเมินตามความในวรรคสามก่อน ในคดีนี้จากพยานหลักฐานของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการเรียกนายเดเนียล เจ.วาร์ด ไปไต่สวนและแจ้งการประเมินไปยังนายเดเนียล เจ.วาร์ด ให้ต้องรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ และย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะผู้คำประกันนายเดเนียล เจ.วาร์ด ให้ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวและวินิจฉัยมาในชั้นศาลภาษีอากรกลาง ศาลฎีกาก็กึ่งขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-เจริญ นิลเอสงฆ์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (ต่อไปจะ เรียกสั้น ๆ ว่า"บริษัทต่างประเทศ") นั้นมี 4 มาตรา คือ มาตรา 66 มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ และมาตรา 76 ทวิ บทบัญญัติมาตรา 70 จะใช้กับบริษัทต่างประเทศที่มีได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบทบัญญัติที่เหลืออีก 3 มาตรา จะใช้กับบริษัท ต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย บทบัญญัติมาตรา 66 จะเป็นบทบัญญัติ หลักที่กำหนดให้บริษัทต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยต้องเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำใน ประเทศไทย และถ้ามีการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยก็ต้องเสียภาษี การจำหน่ายเงินกำไรตามบทบัญญัติมาตรา 70 ทวิอีกต่างหาก ส่วนบทบัญญัติมาตรา 76 ทวิ น่าจะเป็นบทบัญญัติขยายมาตรา 66 เพื่ออธิบายว่ากรณีอย่างไรจึงจะถือว่า ประกอบกิจการในประเทศไทย กล่าวคือ กรณีที่จะเข้าข่ายประกอบกิจการใน ประเทศไทยนั้น ได้แก่ กรณีบริษัทต่างประเทศมีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ ทำการติดต่อในประเทศไทยและบุคคลดังกล่าวมีส่วนกระทำให้บริษัทต่างประเทศได้ รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา 76 ทวิ ยังเป็น บทบัญญัติที่กำหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่น รายงานและเสียภาษีร่วมกับผู้เสียภาษีด้วย กล่าวคือ กำหนดให้ลูกจ้าง หรือผู้ทำการ หรือผู้ทำการติดต่อก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายงานและเสียภาษีของบริษัท

ต่างประเทศ แต่การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมาย
สารบัญญัติมิได้หมายความว่าหากบุคคลดังกล่าวไม่ยื่นรายการและเสียภาษีหรือยื่น
แล้วแต่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์กรมสรรพากรจะมีอำนาจยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ กรมสรรพากรจะมี
อำนาจฟ้องต่อศาลได้ทันที กรมสรรพากรจะมีอำนาจดังกล่าวก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงาน
ประเมินได้ดำเนินการตามกฎหมายวิธีสบัญญัติแล้วกล่าวคือ ได้ตรวจสอบไต่สวนและ
ประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 19-27 แล้ว และบุคคลดังกล่าวไม่อุทธรณ์
การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30(1)
หรืออุทธรณ์การประเมินแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
และบุคคลดังกล่าวมิได้อุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรตามมาตรา 30(2) หรืออุทธรณ์แล้ว
แต่ศาลภาษีอากรยกฟ้องและบุคคลดังกล่าวมิได้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา หรืออุทธรณ์แล้ว
แต่ศาลฎีกาพิพากษายืน การตรวจสอบไต่สวนและประเมินภาษีของบริษัทต่าง
ประเทศโดยลำพังไม่เป็นเหตุทำให้กรมสรรพากรยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลดัง
กล่าวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 หรือมีอำนาจฟ้องต่อศาลได้ทันที เพราะบริษัท
ต่างประเทศผู้มีเงินได้กับบุคคลดังกล่าวเป็นคนละบุคคลแยกต่างหากจากกัน และ
ประมวลรัษฎากรก็ได้บัญญัติยกเว้นให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวหรือ
ฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องประเมินภาษีบุคคลดังกล่าวก่อน คงยกเว้นให้เฉพาะกรณีผู้
เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น อีกประการ
หนึ่งหากยอมให้กรมสรรพากรยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวหรือฟ้องต่อศาล
ได้ทันทีก็เท่ากับตัดโอกาสที่บุคคลดังกล่าวจะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 30 ซึ่ง
กฎหมายคงจะไม่ประสงค์เช่นนั้น ฉะนั้น ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ยังไม่มีอำนาจ
ฟ้องคดีนี้เนื่องจากเจ้าพนักงานประเมินยังมิได้ตรวจสอบไต่สวนและประเมินภาษี
บุคคลที่จำเลยอ้างประกันจึงน่าจะถูกต้องแล้ว ชัยสิทธิ์ ตรีชูธรรม